

1500122-95.2022.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098293/2022 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 24208554 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2098293 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2098293

- DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500122-95.2022.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500122-95.2022.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098293/2022 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 24208554 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2098293 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2098293

- DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL LEONDINO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

RAFAEL LEONDINO DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de abril de 2022, por volta das 11horas10min, na Rua São Salvador, defronte ao numeral 425, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em

30 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 5,47 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 16 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 75/77), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi notificado (fls.133) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.137/141).

A denúncia foi recebida no dia 05 de agosto de 2022 (fls.154/155).

Em instrução criminal foram duas testemunhas e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, através de memoriais orais, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, com fixação de regime inicial semiaberto.

Os debates orais foram substituídos por memoriais para a defesa.

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.217/224).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é parcialmente procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/03), pelo boletim de ocorrência nºAZ6485-1/2022 (fls.13/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls.16), pelo auto de constatação de substâncias (fls.18) e pelo laudo químico-toxicológico (fls.75/77).

A autoria é certa.

O réu em solo judicial negou o delito. O réu afirmou que é usuário de drogas e que havia tido uma recaída. Contou que havia acabado de comprar as drogas e estava indo para a sua casa fazer uso delas. O dinheiro que estava consigo era proveniente de seu trabalho. Contou que arremessou as drogas por medo de ser preso.

João Roberto de Oliveira Gomes e Rodrigo do Carmo Tereza, policiais militares, relataram que estavam em patrulhamento na Vila Zalla, momento em que avistaram o réu e o mesmo percebendo a aproximação da viatura, jogou um saquinho por cima do muro que estava encostado. Ao ser abordado, com ele foi encontrada a quantia de 336,00 reais em dinheiro. Ao verificar o que o réu teria arremessado, foi encontrado dentro do saco 30 pinos de cocaína.

Pelas provas colhidas nos autos, não há dúvidas que o réu trazia consigo os entorpecentes apreendidos. Confirmado ainda pelo próprio réu que confessou estar portando as drogas, não havendo razões que desmereçam os uníssonos depoimentos dos milicianos.

No entanto, não ficou demonstrado que o acusado a comercializava.

Para a caracterização da venda em caso de quantidade pequena de droga encontrada, devem estar presentes outras circunstâncias que autorizem tal conclusão.

Nada mais foi encontrado com o réu, a não ser a quantidade de drogas e a grande quantidade de dinheiro.

A interpretação há de ser, por conseguinte, favorável ao acusado, pois não restou inequívoco o especial fim de agir.

Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, merece prosperar a desclassificação para o crime de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Contudo, tal artigo não prevê pena privativa de liberdade, mas sim "advertência", "prestação de serviços à comunidade" ou "medida educativa", pelo prazo máximo de cinco meses se primário e dez meses se reincidente.

Não há, pois, que se falar na aplicação do princípio da intervenção mínima. Em razão da quantidade da droga apreendida e tendo em vista a afirmação do acusado de que é usuário de drogas, tem-se que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal.

O réu é primário, conforme se vê na certidão de fls.34/35, por isso possível a aplicação da pena de advertência para ele.

Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para desclassificar o crime e condenar RAFAEL LEONDINO DA SILVA (RG. 63893021) como incurso nas penas do artigo 28 da Lei n.11.343/06 com a pena de advertência.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se ao Instituto de Criminalística e Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls.74) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu não comprovou a licitude do mesmo.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 19 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA